

CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO – EXERCÍCIOS

1. (CESPE/2014/CÂMARA DOS DEPUTADOS/ANALISTA LEGISLATIVO – CONSULTOR LEGISLATIVO ÁREA VI) A respeito dos crimes contra o patrimônio e do concurso de agentes, julgue os itens subsequentes.

O delito de roubo é crime de concurso necessário, também conhecido como plurissubjetivo.

COMENTÁRIO

Crime de concurso necessário é sinônimo de crime plurissubjetivo. Crime de concurso eventual é sinônimo de crime unissubjetivo.

O crime de concurso necessário ou plurissubjetivo é um crime que só existe se tiver mais de um agente praticando o delito. Exemplo: associação criminosa do art. 288 do Código Penal. O crime de roubo pode-se praticar sozinho ou em concurso de pessoas, logo é um crime de concurso eventual ou unissubjetivo.

2. (VUNESP/2015/MPE-SP/ANALISTA DE PROMOTORIA) Antônia caminhava pela via pública, quando João se aproximou dela e puxou a bolsa que levava nas mãos. Inconformada, a vítima correu atrás de João, exigindo que lhe devolvesse a bolsa, quando então ele desferiu um soco contra o rosto de Antônia, que, em razão disso, caiu ao solo, permitindo a fuga de João. Populares escutaram os gritos de socorro da vítima, perseguiram João, conseguindo detê-lo até a chegada da polícia. A vítima, que teve sua bolsa recuperada, foi socorrida em razão dos ferimentos provocados por João, medicada e em seguida liberada (lesões não graves).

Sobre a conduta de João, é correto afirmar que

- Praticou o crime de furto qualificado, considerando que João subtraiu a bolsa das mãos da vítima sem violência ou ameaça.
- Praticou o crime de latrocínio, em razão das lesões corporais provocadas na vítima.
- Praticou o crime de roubo impróprio.
- Praticou o crime de lesão corporal, considerando que a bolsa foi recuperada logo em seguida.
- Praticou o crime de roubo próprio.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO


5m

O roubo impróprio é aquele que o agente pratica com uma grave ameaça ou violência após realizar a subtração com a finalidade de assegurar a vantagem ou a impunidade do crime.


10m

3. (FGV/2019/DPE-RJ/TÉCNICO SUPERIOR JURÍDICO) Em 07 de julho de 2017, Márcio, primário e de bons antecedentes, subtraiu a carteira de Antônio, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma faca. Ainda na execução, para assegurar que Antônio não fugisse durante o ato de subtração, Márcio segurou a vítima pelo braço por cerca de 1 min, impedindo-a de deixar o local dos fatos. Logo após a subtração, policiais militares passaram pelo local e foram informados por Antônio sobre o ocorrido, iniciando uma perseguição ao autor do fato na direção apontada pela vítima, vindo Márcio a ser preso, cerca de 10 min depois, ainda na posse da coisa subtraída e com a faca utilizada na ação criminosa. Foi constatado que a *res furtiva* constante no interior da carteira era de aproximadamente R\$ 20,00 (vinte reais). Após seu curso regular, com integral confirmação dos fatos, em 13 de fevereiro de 2019, o processo foi encaminhado ao magistrado para sentença. Considerando a situação narrada e a jurisprudência que prevalece nos Tribunais Superiores, Márcio deverá ser:
- Condenado pelo crime de roubo majorado apenas pelo emprego de arma, podendo, porém, haver redução da pena em razão da tentativa;
 - Condenado pelo crime de roubo majorado apenas pela restrição da liberdade da vítima, na forma consumada;
 - Absolvido em razão do reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da insignificância;
 - Condenado pelo crime de roubo simples, na forma tentada;
 - Condenado pelo crime de roubo simples, na forma consumada.

COMENTÁRIO

O crime de roubo já impõe uma pequena restrição à liberdade da vítima. A majorante será aplicada quando essa restrição for durante um tempo juridicamente relevante, que o juiz

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

determina na prática. O roubo é praticado com o emprego de uma faca. O pacote anti-crime trouxe o art. 157, § 2º, VII que dispõe que o roubo é majorado com o emprego de arma branca. Logo, o roubo é circunstanciado.

O crime de roubo se consuma com a inversão da posse, ainda que por um curto espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. O roubo foi consumado no exemplo.

Ao crime de roubo nunca se aplica o princípio da insignificância.

Márcio deverá ser responsabilizado pelo crime de roubo consumado circunstanciado pelo emprego de arma branca. A questão é de 2019, quando ainda não havia o pacote anti-crime. Logo, a resposta da letra “e” que era o gabarito antigo não poderá mais ser, já que está desatualizada conforme as novas regras trazidas pelo pacote anti-crime válido a partir de 22 de Janeiro de 2020.

4. (CESPE/2018/MPU/ANALISTA DO MPU – DIREITO) Com relação aos crimes em espécie, julgue o item que se segue, considerando o entendimento firmado pelos tribunais superiores e a doutrina majoritária.

Situação hipotética: Um indivíduo, penalmente imputável, ameaçou com arma de fogo um adolescente e subtraiu-lhe todos os pertences, incluindo-se valores e objetos pessoais. O autor foi preso logo depois, em flagrante delito, todavia, quando da abordagem policial, já não mais portava a arma utilizada no roubo. Assertiva: Nessa situação, o agente responderá pelo roubo na forma simples, sendo indispensável a apreensão da arma de fogo pela autoridade policial para a caracterização da correspondente majorante do crime.

COMENTÁRIO

Não é preciso que se apreenda, pericie e demonstre a potencialidade lesiva da arma de fogo para que o agente venha a ser responsabilizado pelo roubo com a majorante do emprego de arma de fogo. É preciso de qualquer forma de prova admitida em direito para aplicar a majorante do emprego da arma de fogo.

5. (CESPE/2010/TRE-BA/ANALISTA JUDICIÁRIO) A droga, ou conjunto de drogas, usada no golpe conhecido como boa-noite, Cinderela, se colocada em bebidas e ingerida, pode deixar a pessoa semi ou completamente inconsciente, funcionando, normalmente, como um potente sonífero. Considerando, por hipótese, que Carlos tenha posto essa substância

ANOTAÇÕES

entorpecente na bebida de Maria e esta tenha entrado em sono profundo, julgue o item a seguir. Carlos praticará o crime de roubo se, valendo-se do sono de Maria, intencionalmente subtrair-lhe, em seguida, seus pertences.

COMENTÁRIO

Há crime de roubo próprio mediante violência imprópria chamada de meio sub-reptício, quando o agente reduz à impossibilidade de resistência da vítima.

Se Carlos não tivesse dado o sonífero para Maria e ela tivesse se embriagado até cair e o homem tivesse subtraído a bolsa de Maria, como não foi o homem que empregou o meio sub-reptício, Carlos cometeria apenas o crime de furto.

A violência imprópria, meio sub-reptício, tem que ser utilizada intencionalmente pelo agente que tem a intenção de cometer a subtração.

6. (CESPE/2019/TJ-BA/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO) Constatada a utilização de arma de fogo desmuniada na perpetração de delito de roubo, não se aplica a circunstância majorante relacionada ao emprego de arma de fogo.

COMENTÁRIO

Se há uma arma de fogo desmuniada, uma arma de fogo de brinquedo, um simulacro ou uma arma de fogo absolutamente incapaz de efetuar disparos não se aplica a majorante do emprego de arma de fogo.

7. (FCC/2019/TRF/4ª REGIÃO/ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA) Rômulo e José combinaram durante uma festa a prática de um roubo contra determinada farmácia durante a madrugada. Saindo da festa, os dois rumaram no carro de José para o estabelecimento comercial vítima e lá praticaram o roubo, subtraindo todo o dinheiro que havia no caixa. Para o roubo Rômulo utilizou uma arma de brinquedo, enquanto José empregou um revólver calibre 38, devidamente municiado. Quando os dois roubadores estavam saindo da farmácia com o produto do roubo, o segurança do estabelecimento, Pedro, resolveu reagir e, neste momento, José efetuou contra ele três disparos de arma de fogo, ferindo-o gravemente na região do abdômen. Pedro foi socorrido no hospital mais próximo e sobre-

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

viveu aos ferimentos. Naquela mesma noite Rômulo e José foram presos pela polícia, que conseguiu recuperar a *res furtiva* e apreender as armas utilizadas (simulacro e revólver calibre 38). Neste caso,

- José responderá por crime de tentativa de latrocínio, enquanto Rômulo por roubo qualificado pelo concurso de agentes.
- José responderá por crime de tentativa de latrocínio, enquanto Rômulo por roubo duplamente qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.
- Rômulo e José responderão por crime de roubo duplamente qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, bem como pelo crime de tentativa de homicídio contra a vítima Pedro.
- José responderá por crime de roubo duplamente qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, bem como pelo crime de tentativa de homicídio contra a vítima Pedro, enquanto Rômulo responderá por crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes.
- Rômulo e José responderão por crime de tentativa de latrocínio.

COMENTÁRIO



Há um crime de roubo que teve o segurança tentando proteger, mas acabou sendo alvejado. José efetuou o disparo contra o vigilante. A vítima da morte não precisa ser a vítima patrimonial para que esteja configurado latrocínio. Nesse caso, há a vítima patrimonial que é a farmácia e a vítima da morte que é o segurança. Há um nexo causal entre o roubo praticado e a morte gerada. Também seria latrocínio se fosse um policial, por exemplo, tentando defender o lugar. Quem atirou foi José. Rômulo, apesar de estar com uma arma de brinquedo, também responderá por latrocínio, já que sabia que o companheiro estava com uma arma de fogo municiada que poderia eventualmente matar alguém, ou seja, vínculo subjetivo e conhecimento de que o resultado poderia acontecer.

A vítima não foi consumada, logo a situação configura um latrocínio da modalidade tentada. Eles praticaram um roubo com concurso de agentes. Uma das situações de roubo majorado é o concurso de pessoas, no entanto não há como combinar o roubo qualificado com as majorantes do roubo do parágrafo segundo.

ANOTAÇÕES



8. (CESPE/2017/PJC-MT/DELEGADO DE POLÍCIA SUBSTITUTO – ADAPTADA) Admitte-se a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de latrocínio.

COMENTÁRIO

Não há homogeneidade na execução dos dois crimes, logo não há continuidade delitiva entre roubo e latrocínio.

9. (CESPE/2017/PJC-MT/DELEGADO DE POLÍCIA SUBSTITUTO – ADAPTADA) José entrou em um ônibus de transporte público e, ameaçando os passageiros com uma arma de fogo, subtraiu de diversos deles determinadas quantias em dinheiro.
- Nessa situação hipotética, de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores,
- A prática do delito contra vítimas diferentes em um mesmo contexto e mediante uma só ação configurou concurso material.
 - A simples inversão da posse dos bens – dos passageiros para José – não consumou o crime de roubo; para tal, seria necessária a posse mansa e pacífica ou desviada dos valores subtraídos por José.
 - O fato de o delito ter sido praticado em ônibus de transporte público de passageiros será causa de aumento de pena.
 - Se a arma utilizada no crime fosse de brinquedo e, ainda assim, tivesse causado fundado temor nas vítimas, deveria ser aplicada majorante do crime de roubo.
 - O crime de porte de arma será absorvido pelo crime de roubo, ante os fatos de haver nexos de dependência entre as duas condutas e de os delitos terem sido praticados em um mesmo contexto fático.

COMENTÁRIO

- Concurso formal de crimes.
- A inversão da posse consuma o crime de roubo.
- Roubo em coletivo não configura causa de aumento de pena no crime de roubo.
- Se é a arma é de brinquedo não deve ser aplicada a majorante do crime de roubo.
- O agente não responde autonomamente pelo crime de porte de arma de fogo. Ele vai responder pelo emprego de arma de fogo dentro do parágrafo 2º a, inciso I ou parágrafo 2ºb.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- 10.** (CESPE/2019/TJ-BA/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO) Com relação aos crimes contra o patrimônio, julgue os itens que se seguem, com base no entendimento jurisprudencial. Constatada a utilização de arma de fogo desmuniada na perpetração de delito de roubo, não se aplica a circunstância majorante relacionada ao emprego de arma de fogo.

COMENTÁRIO

Jurisprudência do STJ trazida em aula.

- 11.** (CESPE/2007/DPU/DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL) Acerca dos crimes contra o patrimônio, cada um dos itens subsequentes apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada.

Marcelo, simulando portar arma de fogo, subtraiu para si dois aparelhos celulares, pertencentes a pessoas diversas, amedrontando as vítimas. Nessa situação, Marcelo deve responder por crime de roubo, em concurso formal.

COMENTÁRIO



30m

Simular portar uma arma durante um roubo gera temor nas pessoas e gera um crime de roubo mediante a grave ameaça. Ao subtrair aparelhos celulares de duas pessoas, Marcelo cometeu dois crimes de roubo em concurso formal de crimes.

- 12.** (MPE-GO/2019/PROMOTOR DE JUSTIÇA) José Robalo armou-se de uma faca e, como faz sempre, adentrou uma van do transporte alternativo, onde estavam quatro pessoas. O assaltante anunciou o roubo e, brandindo a arma branca, determinou que todos os ocupantes do veículo lhe entregassem seus pertences. Assim, todos obedeceram e entregaram seus celulares e relógios para José Robalo. Antes mesmo de sair da van, agentes da lei em uma viatura da Polícia Militar, que passavam por perto, visualizaram a conduta do assaltante, que notou a aproximação policial e deixou o local em desabalada carreira, abandonando os pertences poucos metros da van. José Robalo foi preso em seguida pelos policiais. Considerando o disposto no Código Penal, assinale a alternativa correta:
- a. José Robalo deverá responder por um único crime de roubo consumado, com pena aumentada pelo uso de arma branca. Na fase do artigo 59, do Código Penal, deverá

ANOTAÇÕES

- o magistrado aumentar a pena, distanciando-a do mínimo, em face da quantidade de pessoas que foram vitimadas.
- b. O autor deverá responder por quatro crimes de roubo tentado em concurso formal, já que foi impedido de consumir o crime pela Polícia Militar, razão alheia à sua vontade.
- c. José Robalo deverá responder por quatro crimes de roubo consumado, em concurso formal de infrações penais.
- d. José Robalo responderá por quatro crimes de roubo tentado em continuidade delitiva, já que as infrações foram praticadas em sequência. A prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, implica na adoção da continuidade de delitos.

COMENTÁRIO

Há inversão da posse, logo o crime de roubo é consumado e ele responde pelos 4 roubos em concurso formal.



35m

- 13.** (CESPE/2013/DPF/DELEGADO) Em cada item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada com base no direito penal. Três criminosos interceptaram um carro forte e dominaram os seguranças, reduzindo-lhes por completo qualquer possibilidade de resistência, mediante grave ameaça e emprego de armamento de elevado calibre. O grupo, entretanto, encontrou vazio o cofre do veículo, pois, por erro de estratégia, efetuara a abordagem depois que os valores e documentos já haviam sido deixados na agência bancária. Por fim, os criminosos acabaram fugindo sem nada subtrair. Nessa situação, ante a inexistência de valores no veículo e ante a ausência de subtração de bens, elementos constitutivos dos delitos patrimoniais, ficou descaracterizado o delito de roubo, subsistindo apenas o crime de constrangimento ilegal qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de armas.

ANOTAÇÕES

COMENTÁRIO

Quando é praticado o crime de roubo, que é um crime complexo, e a vítima não possui bens, há no caso uma tentativa do crime de roubo. Querendo ou não, foi empregada a grave ameaça e os criminosos deram início ao crime de roubo, logo respondem por roubo na forma tentada.

GABARITO

1. E
2. c
3. Sem gabarito
4. E
5. C
6. C
7. e
8. E
9. e
10. C
11. C
12. c
13. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
